



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.006394/2021-71

Data do julgamento: 29/11/2022

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Acusado: Enterprise Auditores Independentes S/C
José Flávio Rodriguez

Ementa: Atuação no mercado de valores mobiliários como auditor independente e respectivo responsável técnico sem os pertinentes registro e cadastro perante a CVM, em infração ao art. 26 da Lei nº 6.385/1976, ao art. 1º e ao art. 2º, § 1º, da Instrução CVM nº 308/1999. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela **condenação** de:

(i) **Enterprise Auditores Independentes S/C** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais)**, por atuação irregular no mercado de valores mobiliários, como auditor independente com registro cancelado perante a CVM, em violação ao disposto no art. 26 da Lei nº 6.385/1976, no art. 1º e no art. 2º, § 1º, da Instrução CVM nº 308/1999; e

(ii) **José Flávio Rodriguez** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 63.750,00 (sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais)**, por atuação irregular no mercado de valores mobiliários, como responsável técnico sem cadastro perante a CVM, de auditor independente com registro cancelado perante a Autarquia, em violação ao disposto no art. 26 da Lei nº 6.385/1976, no art. 1º e no art. 2º, § 1º, da Instrução CVM nº 308/1999

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado deste julgamento ao Conselho Federal de Contabilidade, nos termos do art. 38 da Resolução CVM nº 23/2021, bem como ao Ministério Público Federal no Estado de Goiás, em complemento ao Ofício nº 117/2022/CVM/SGE.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021

Ausente os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente a Procuradora Danielle Oliveira Barbosa , representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Perlingeiro, Otto Lobo, João Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 16/12/2022, às 15:09, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 16/12/2022, às 18:09, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 18/12/2022, às 10:20, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 06/01/2023, às 16:21, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 19/01/2023, às 13:20, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1659595** e o código CRC **C1EF9538**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1659595** and the "Código CRC" **C1EF9538**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.006394/2021-71

Reg. Col. nº 2676/22

Acusados: Enterprise Auditores Independentes S/C
José Flávio Rodriguez

Assunto: Apurar suposta atuação no mercado de valores mobiliários como auditor independente e respectivo responsável técnico sem os pertinentes registro e cadastro perante a CVM, em infração ao art. 26 da Lei nº 6.385/1976, ao art. 1º e ao art. 2º, § 1º, da Instrução CVM nº 308/1999

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Relatório

I. Objeto

1. Este Processo Administrativo Sancionador (“Processo”) foi instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Área Técnica”) para apurar a eventual responsabilidade de Enterprise Auditores Independentes S/C (“Sociedade”) e José Flávio Rodriguez (“José Rodriguez” e, em conjunto com a Sociedade, “Acusados”), em razão de suposta atuação no mercado de valores mobiliários como auditor independente e respectivo responsável técnico sem os pertinentes registro e cadastro junto à CVM.
2. Os Acusados, segundo a Área Técnica, teriam violado o art. 26 da Lei nº 6.385/1976¹,

¹ “Art. 26 Somente as empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis independentes, registrados na Comissão de Valores Mobiliários poderão auditar, para os efeitos desta Lei, as demonstrações financeiras de companhias abertas e das instituições, sociedades ou empresas que integram o sistema de distribuição e intermediação de valores mobiliários.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

o art. 1º² e o art. 2º, § 1º³, da Instrução CVM nº 308/1999, vigente à época dos fatos⁴.

3. O Processo originou-se do Processo Administrativo CVM nº 19957.004540/2019-18 (“Processo Originário”)⁵, instaurado em razão de e-mail enviado em 15.04.2019 pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”)⁶, que informou que o relatório de auditoria referente às demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2017 da companhia incentivada Agropecuária Tamakavy S.A.⁷ (“Relatório de Auditoria” e “Companhia Incentivada”) teria sido assinado por auditor independente com registro cancelado na CVM⁸⁻⁹.

² “Art. 1º O auditor independente, para exercer atividade no âmbito do mercado de valores mobiliários, está sujeito ao registro na Comissão de Valores Mobiliários, regulado pela presente Instrução.”

³ “Art. 2º O registro de auditor independente compreende duas categorias: I - Auditor Independente - Pessoa Física (AIPF), conferido ao contador que satisfaça os requisitos previstos nos arts. 3º e 5º desta Instrução; II - Auditor Independente - Pessoa Jurídica (AIPJ), conferido à sociedade profissional, constituída sob a forma de sociedade simples pura, que satisfaça os requisitos previstos nos arts. 4º e 6º desta Instrução. §1º A Comissão de Valores Mobiliários manterá, ainda, cadastro dos responsáveis técnicos autorizados a emitir e assinar relatórios de auditoria, em nome de cada sociedade, no âmbito do mercado de valores mobiliários.”

⁴ A Instrução CVM nº 308/1999 foi recentemente revogada e substituída pela Resolução CVM nº 23/2021.

⁵ Todas as peças do Processo Originário foram transpostas para o Doc. SEI 1333122.

⁶ Doc. SEI 1333122, fl. 2.

⁷ À época dos fatos, a Agropecuária Tamakavy S.A. encontrava-se registrada perante a CVM como companhia incentivada com recursos do Fundo de Investimentos da Amazônia — FINAM, instituído pelo Decreto-Lei nº 1.376/1974 (conforme se extrai do Doc. SEI 1333122, fl. 7). À mesma época, as sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais eram disciplinadas por meio da Instrução CVM nº 265/1997, cujo art. 12 dispunha: “*Art. 12 A sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais deverá prestar, na forma do artigo 7º, inciso I, desta instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: I – Demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, acompanhadas do relatório da administração e do relatório do auditor independente registrado na CVM: (...)*” (Grifos meus). A Instrução CVM nº 265/1997 foi revogada pela Resolução CVM nº 10/2020, que entrou em vigor em 01.12.2020 e cujo art. 11, inciso I, reproduz a exigência regulatória estipulada pelo dispositivo transcrito.

⁸ Foram encaminhados conjuntamente com o e-mail referido no corpo deste relatório: (i) as demonstrações financeiras e o relatório de auditoria da Companhia Incentivada referentes ao exercício social de 2017, como publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso em 23.03.2018 (Doc. SEI 1333122, fl. 2); e (ii) a ficha de cadastro da Sociedade junto à CVM, emitida em 08.02.2019 (Doc. SEI 1333122, fl. 3).

⁹ Mediante o e-mail referido no corpo deste relatório, a SEP informou ainda que instaurara o Processo SEI 19957.000995/2019-56 para solicitação, à Companhia Incentivada, do envio de uma nova demonstração financeira, com relatório assinado por auditor registrado na CVM, e análise de eventual suspensão do respectivo registro junto à Autarquia em virtude do não envio de informações periódicas por prazo superior a um ano (Doc. SEI 1333122, fl. 2). Conforme se depreende dos presentes autos e dos autos do Processo SEI 19957.000995/2019-56: (i) em 22.04.2019, por meio do Ofício nº 100/2019/CVM/SEP, a Companhia Incentivada teve suspenso seu registro junto à CVM por ter descumprido, por período superior a 12 (doze) meses, suas obrigações periódicas perante a Autarquia; e (ii) em 06.05.2019, a Companhia Incentivada enviou novo relatório de auditoria relativo às suas demonstrações financeiras do exercício de 2017, desta vez emitido e assinado por auditor independente pessoa natural registrado perante a CVM (Doc. SEI 1333122, fl.43; e Doc. SEI 0767985). Finalmente, em 10.10.2019, o registro da Companhia Incentivada junto à Autarquia foi cancelado, a pedido (conforme se extrai do Doc. SEI 1333122, fl. 48, constante dos presentes autos; e dos Docs. SEI 0857053, 0857184 e 0857205, constantes dos autos do Processo SEI 19957.009233/2019-15, aberto com o fito de examinar o pedido de cancelamento do registro da Companhia Incentivada junto à CVM).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

II. Fatos

4. Na fase pré-sancionadora, a SNC apurou que **(i)** em 07.12.2005, o registro da Sociedade como auditor independente junto à CVM foi cancelado, a pedido¹⁰; **(ii)** além de sócio detentor de 99,99% do respectivo capital social, José Rodriguez também atuara como responsável técnico da Sociedade durante todo o período de registro da entidade junto à CVM¹¹; e **(iii)** em 23.03.2018, a Sociedade, na condição de auditor independente, e José Rodriguez, na condição de seu responsável técnico, emitiram o Relatório de Auditoria¹².

5. Nesse contexto, a Área Técnica encaminhou aos Acusados, em 02.05.2019, o Ofício nº 233/2019/CVM/SNC/GNA¹³, solicitando-lhes esclarecimentos sobre os fatos apurados, considerando que, à época da assinatura do Relatório de Auditoria, não mais detinham a habilitação requerida para tanto. Intimados¹⁴, os Acusados não se manifestaram.

6. A partir de publicação efetuada no Diário Oficial da União de 13.04.2020, a Área Técnica constatou, ainda, que os Acusados emitiram um segundo relatório de auditoria, sobre as demonstrações financeiras da G.C.E. S.A. relativas ao exercício social findo em 31.12.2019¹⁵.

7. Instados a apresentarem suas manifestações prévias por meio do Ofício nº 48/2021/CVM/SNC/GNA, de 22.02.2021, os Acusados não se manifestaram¹⁶.

¹⁰ Conforme Ato Declaratório CVM nº 8584, de 07.12.2005, e Ofício/CVM/SNC/GNA nº 962/05, da mesma data (Doc. SEI 1333122, fl. 3).

¹¹ Informações extraídas das fichas de cadastro da Sociedade junto à CVM e à Receita Federal, obtidas em 08.02.2019 e 12.02.2021, respectivamente (Doc. SEI 1333122, fls. 3 e 23-24, respectivamente).

¹² Doc. SEI 1333122 (fl. 2).

¹³ Doc. SEI 1333122 (fls. 7-8).

¹⁴ Conforme aviso de recebimento constante dos autos, o ofício em questão teria sido recebido em 24.06.2019 por pessoa que se identificou por I.G. (Doc. SEI 1333122, fl. 9) no endereço da Sociedade cadastrado junto à CVM (Doc. SEI 1333122, fl. 3) e à Receita Federal (Doc. SEI 1333122, fl. 23). Referido ofício também foi enviado eletronicamente (Doc. SEI 1333122, fl. 11) para os endereços de e-mail da Sociedade constantes das bases de dados da CVM (Doc. SEI 1333122, fl. 3) e da Receita Federal (Doc. SEI 1333122, fl. 23), tendo ocorrido falha na entrega em relação a apenas um deles (Doc. SEI 1333122, fl. 12).

¹⁵ Doc. SEI 1333122 (fls. 15-17).

¹⁶ O Ofício nº 48/2021/CVM/SNC/GNA, de 22.02.2021 (Doc. SEI 1333122, fls. 21-22), foi remetido eletronicamente (Doc. SEI 1333122, fl. 27) para os endereços de e-mail da Sociedade constantes das bases de dados da CVM (Doc. SEI 1333122, fl. 3) e da Receita Federal (Doc. SEI 1333122, fl. 23), tendo ocorrido falha na entrega em relação a apenas um de tais endereços (Doc. SEI 1333122, fl. 34). O ofício em questão também foi remetido fisicamente para os endereços da Sociedade e dos dois sócios que integrariam seu quadro social de acordo com o respectivo cadastro junto à Receita Federal, a saber: José Rodriguez e R.M.A., detentores, respectivamente, de 99,99% e 0,01% do capital da Sociedade de acordo com o aludido cadastro (Doc. SEI 1333122, fl. 23). De acordo com o rastreamento da entrega de cada uma de tais postagens obtido no site dos Correios, o Ofício teria sido recebido por José Rodriguez e por R.M.A., embora não teria sido entregue à Sociedade (Doc. SEI 1333122, fls. 35-41). Por fim, registre-se que, embora os Acusados não tenham apresentado qualquer resposta, R.M.A.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

8. Tendo em vista os fatos narrados, a SNC emitiu o Parecer Técnico nº 124/2021-CVM/SNC/GNA em 09.08.2021¹⁷, por meio do qual propôs a lavratura de termo de acusação em face dos Acusados (“Acusação”)¹⁸⁻¹⁹⁻²⁰, por entender haver indícios de autoria e materialidade da prática da infração que lhes foi imputada neste Processo.

III. Acusação

9. Considerando que a Sociedade estava com o registro para o exercício da atividade de auditoria independente cancelado na CVM desde 2005 e, nada obstante, atuou como auditor independente em 2018, notadamente por meio da assinatura do Relatório de Auditoria por seu responsável técnico José Rodriguez, a SNC entendeu que os Acusados atuaram de forma irregular no mercado de valores mobiliários, como auditor independente e respectivo responsável técnico sem os pertinentes registro e cadastro perante a CVM. Por tal razão, foi proposta a responsabilização de ambos por violação ao disposto no art. 26 da Lei nº 6.385/1976, no art. 1º e no art. 2º, § 1º, da Instrução CVM nº 308/1999.

10. Tendo em vista a existência de indícios da prática do crime de ação penal pública previsto no art. 27-E, da Lei nº 6.385/1976²¹, a SNC sugeriu ainda o envio de comunicação ao Ministério Público Federal.

informou, em correspondência datada de 25.03.2021, que não participa do quadro societário da Sociedade desde 2000 (Doc. SEI 1333122, fl. 29).

¹⁷ Doc. SEI 1333122 (fls. 42 a 47).

¹⁸ Doc. SEI 1333834.

¹⁹ Cabe registrar que, conforme exposto de modo sistematizado no E-mail GNA de 21.11.2020 (Doc. SEI 1333122, fls. 19-20), a SNC apurou, no curso do Processo Originário, uma possível alteração do tipo societário e do nome empresarial da Sociedade. Mais especificamente, com base em consultas efetuadas em 17.04.2019 e 18.11.2020 ao site do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás a partir do número de inscrição da Sociedade no CNPJ, a Área Técnica obteve a informação de que seu tipo societário seria, à época, uma empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI e que seu nome empresarial seria “Enterprise Auditores Independentes EIRELI – ME”. Nada obstante, a Área Técnica optou por utilizar, na Acusação, o nome empresarial “Enterprise Auditores Independentes S/C”, considerando que, conforme se depreende dos autos, tal nome (i) é utilizado nas publicações (i.a) do Relatório de Auditoria da Companhia Incentivada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso em 23.03.2018 (Doc. SEI 1333122, fl. 2); e (i.b) do relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras da G.C.E. S/A de 2019 no Diário Oficial da União em 13.04.2020 (Doc. SEI 1333122, fls. 15-17); (ii) consta do cadastro da Sociedade junto à Receita Federal, conforme consulta realizada em 12.02.2021 (Doc. SEI 1333122, fls. 23-24); e (iii) constava do cadastro da Sociedade junto à CVM, conforme verificado no Cadastro de Participantes em 08.02.2019 (Doc. SEI 1333122, fl. 3).

²⁰ Tendo em vista o fato de que R.M.A. não assinou o Relatório de Auditoria e a circunstância de que “*não há evidências de que ele tenha participado dos trabalhos de auditoria [relativos às demonstrações financeiras de 2017 da Companhia Incentivada]*”, não lhe foi imputada a prática de qualquer irregularidade pela Acusação.

²¹ “Art. 27-E. Exercer, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, a atividade de administrador de carteira, de assessor de investimento, de auditor independente, de analista de valores mobiliários, de agente fiduciário ou qualquer outro cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado na autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento: Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

IV. Manifestação da Procuradoria Federal Especializada

11. Por meio do Parecer nº 00298/2021/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU²² e da Nota nº 00002/2022/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU²³, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM confirmou o atendimento dos requisitos formais e processuais da peça acusatória e a necessidade de expedição de ofício ao Ministério Público Federal no Estado de Goiás, diligência executada por meio do Ofício nº 117/2022/CVM/SGE²⁴ em 09.05.2022²⁵.

V. Defesas

12. Devidamente citados²⁶, os Acusados não apresentaram suas razões de defesa.

VI. Distribuição

13. Na reunião do Colegiado de 30.08.2022, o Processo foi distribuído à minha relatoria por sorteio²⁷.

VII. Pauta de Julgamento

14. Em 07.10.2022, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM²⁸, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2022.

Assinado de forma digital por
Alexandre Costa Rangel
Dados: 2022.11.29 21:18:32
-03'00'

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

²² Doc. SEI 1442503.

²³ Doc. SEI 1488150.

²⁴ Doc. SEI 1493472.

²⁵ Doc. SEI 1496246.

²⁶ A citação de José Rodriguez foi efetuada por via postal, conforme aviso de recebimento constante dos autos (Doc. SEI 1483211). Já a citação da Sociedade se deu por edital publicado no Diário Eletrônico da CVM (Docs. SEI 1504974 e 1504985).

²⁷ Doc. SEI 1597977.

²⁸ Doc. SEI 1624806.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.006394/2021-71

Reg. Col. nº 2676/22

Acusados: Enterprise Auditores Independentes S/C

José Flávio Rodriguez

Assunto: Apurar suposta atuação no mercado de valores mobiliários como auditor independente e respectivo responsável técnico sem os pertinentes registro e cadastro perante a CVM, em infração ao art. 26 da Lei nº 6.385/1976, ao art. 1º e ao art. 2º, § 1º, da Instrução CVM nº 308/1999

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I. Introdução

1. Trata-se de Processo¹ instaurado pela SNC para apurar a eventual responsabilidade dos Acusados em razão de suposta atuação irregular no mercado de valores mobiliários, como auditor independente e respectivo responsável técnico, sem os pertinentes registro e cadastro junto à CVM, em violação ao disposto no art. 26 da Lei nº 6.385/1976, no art. 1º e no art. 2º, § 1º, da Instrução CVM nº 308/1999, vigente à época dos fatos.
2. No âmbito do Processo Originário, SNC apurou, em síntese, que **(i)** em 07.12.2005, o registro da Sociedade como auditor independente junto à CVM foi cancelado, a pedido²; e **(ii)** apesar disso, em 23.03.2018, a Sociedade, na qualidade de auditor independente, e José Rodriguez, como seu responsável técnico, emitiram o Relatório de Auditoria³.
3. Os Acusados não responderam ao ofício inicial de solicitação de esclarecimentos que

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que antecede este voto (“Relatório”).

² Conforme Ato Declaratório CVM nº 8584, de 07.12.2005, e Ofício/CVM/SNC/GNA nº 962/05, da mesma data (Doc. SEI 1333122, fl. 3).

³ Doc. SEI 1333122 (fl. 2).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

lhes foi encaminhado⁴, nem apresentaram manifestações prévias⁵, nos termos do art. 5º da então vigente Instrução CVM nº 607/2019⁶.

4. Por entender haver provas suficientes da atuação irregular dos Acusados no mercado de valores mobiliários, a SNC lavrou a Acusação em 29.11.2021⁷.

II. Revelia

5. Regularmente citados⁸, os Acusados não apresentaram defesa. Em sede de processo administrativo sancionador no âmbito da CVM, contudo, a revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato, nem torna incontroversas as alegações da acusação, que permanece com o ônus de trazer aos autos elementos de materialidade e autoria suficientes a amparar a imputação realizada⁹.

6. No presente Processo, adianto meu entendimento no sentido de que a SNC se desincumbiu de modo adequado do referido ônus, não havendo dúvidas de que o conjunto probatório constante dos autos evidencia, de modo robusto, a materialidade e a autoria da infração imputada aos Acusados.

III. Mérito

7. O auditor independente é peça fundamental para o funcionamento adequado do mercado de valores mobiliários. Ao atestar a fidedignidade das demonstrações financeiras e sua conformidade com as normas contábeis aplicáveis, o auditor municia os investidores de dados essenciais à adequada avaliação do desempenho da sociedade auditada e contribui para uma tomada de decisão de investimento informada.

⁴ Ofício nº 233/2019/CVM/SNC/GNA, de 02.05.2019 (Doc. SEI 1333122, fls. 7-8).

⁵ Os Acusados foram instados a apresentarem suas manifestações prévias por meio do Ofício nº 48/2021/CVM/SNC/GNA, de 22.02.2021 (Doc. SEI 1333122, fls. 21-22).

⁶ “Art. 5º Previamente à formulação da acusação, as superintendências deverão diligenciar no sentido de obter diretamente do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados. Parágrafo único. Considera-se atendido o disposto no caput sempre que o investigado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos fatos que podem ser a ele imputados; ou II – tenha sido oficiado para prestar esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados, ainda que não o faça.”

⁷ Doc. SEI 1333834.

⁸ A citação de José Rodriguez foi efetuada por via postal, conforme aviso de recebimento constante dos autos (Doc. SEI 1483211). Já a citação da Sociedade se deu por edital publicado no Diário Eletrônico da CVM (Docs. SEI 1504974 e 1504985).

⁹ Conforme se depreende do art. 28 da Resolução CVM nº 45/2021: “Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, sem direito à repetição dos atos já praticados.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

8. Atua, pois, como autêntico *gatekeeper*, em prol da transparência, integridade e credibilidade do mercado de valores mobiliários e serve de “*suporte indispensável ao bom desempenho das atribuições cometidas à Comissão de Valores Mobiliários*”.¹⁰

9. Nos termos do art. 26, *caput*, da Lei nº 6.385/1976, somente sociedades de auditoria contábil ou auditores contábeis independentes registrados perante a CVM poderão auditar as demonstrações financeiras de companhias abertas e de instituições ou sociedades que integrem o sistema de distribuição e intermediação de valores mobiliários¹¹⁻¹²⁻¹³. À época dos fatos, tal exigência era reproduzida pelo art. 1º, *caput*, da então vigente Instrução CVM nº 308/1999¹⁴.

10. Adicionalmente, de acordo com a sistemática estabelecida pela Instrução CVM nº 308/1999, “*para que o sócio ou qualquer outra pessoa que tenha vínculo de emprego com a sociedade de auditoria possa emitir e assinar pareceres e relatórios em nome da sociedade,*

¹⁰ Nota Explicativa nº 9/78, relativa à Instrução CVM nº 04/78, primeira instrução da CVM a dispor sobre o registro de auditores independentes perante a Autarquia. Disponível em [\[https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/notas-explicativas/anexos/nota009.pdf\]](https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/notas-explicativas/anexos/nota009.pdf). Último acesso em 17.10.2022.

¹¹ “Art 26. Somente as empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis independentes, registrados na Comissão de Valores Mobiliários poderão auditar, para os efeitos desta Lei, as demonstrações financeiras de companhias abertas e das instituições, sociedades ou empresas que integram o sistema de distribuição e intermediação de valores mobiliários.”

¹² Assinalo que o dispositivo legal referido no corpo deste voto e transcrito na nota de rodapé anterior apenas restringe a prestação do serviço de auditoria de demonstrações financeiras no mercado de valores mobiliários a auditores independentes regularmente inscritos na Autarquia, deixando a cargo de outros dispositivos legais e regulamentares a determinação da obrigatoriedade da contratação de tal serviço, de que são exemplos o art. 177, § 3º, da Lei nº 6.404/1976 no que diz respeito às companhias abertas e o art. 3º da Lei nº 11.638/2007 no que diz respeito às sociedades de grande porte. Registro, ainda, que, nos termos do art. 2º, § 3º, inciso II, da Lei nº 6.385/1976, a CVM poderá “*exigir que as demonstrações financeiras dos emissores [de valores mobiliários] (...) sejam auditadas por auditor independente nela registrado.*”

¹³ Releva, ainda, para o presente caso, registrar que: (i) ao dispor de modo específico sobre o mercado de títulos e valores mobiliários incentivados, o Decreto-Lei nº 2.298/1986 expressamente atribuiu à CVM competência para disciplinar e fiscalizar as sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais para a aplicação em participações societárias (art. 1º, inciso I), autorizando-a a expedir normas relativas a informações a serem prestadas pelas companhias emissoras, inclusive relacionadas à elaboração e auditoria de suas demonstrações financeiras (art. 3º, inciso I, alíneas c e d); (ii) exercendo a competência normativa em questão, a CVM expediu a Instrução CVM nº 265/1997, vigente à época dos fatos, cujo art. 12 dispunha que: “A sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais deverá prestar, na forma do artigo 7º, inciso I, desta instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: I – Demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, acompanhadas do relatório da administração e do relatório do auditor independente registrado na CVM: (...)” (grifos meus); e (iii) à época dos fatos, a Agropecuária Tamakavy S.A., companhia objeto do Relatório de Auditoria, encontrava-se registrada perante a CVM como companhia incentivada com recursos do Fundo de Investimentos da Amazônia — FINAM (Doc. SEI 1333122, fl. 7), em virtude do que suas demonstrações financeiras deveriam obrigatoriamente ser auditadas por auditores independentes registrados perante a CVM, nos termos do supratranscrito art. 12, inciso I, da Instrução CVM nº 265/1997.

¹⁴ “Art. 1º O auditor independente, para exercer atividade no âmbito do mercado de valores mobiliários, está sujeito ao registro na Comissão de Valores Mobiliários, regulado pela presente Instrução.” A Instrução CVM nº 308/1999 foi recentemente revogada pela Resolução CVM nº 23/2021. O art. 1º, *caput*, da nova resolução reproduz o conteúdo do mesmo dispositivo da instrução revogada.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

*torna-se obrigatório estar cadastrado como responsável técnico junto à Comissão de Valores Mobiliários.*¹⁵ Nos termos do art. 2º, § 1º, da referida instrução em tela, a Autarquia devia manter cadastro dos responsáveis técnicos autorizados a emitir e assinar, em nome de cada sociedade de auditoria, relatórios no âmbito do mercado de valores mobiliários¹⁶.

11. Conforme restou comprovado nos autos, a Sociedade foi regularmente registrada como auditor independente junto à CVM e José Rodriguez manteve-se cadastrado como seu responsável técnico no período compreendido entre agosto de 1980 e dezembro de 2005, quando o registro da Sociedade foi cancelado, a pedido¹⁷⁻¹⁸.

12. Nada obstante tal cancelamento, aproximadamente 13 anos mais tarde, em 23.03.2018, a Sociedade, na qualidade de auditor independente, e José Rodriguez, como respectivo responsável técnico, emitiram o Relatório de Auditoria, relativo às demonstrações financeiras da Companhia Incentivada referentes ao exercício social findo em 31.12.2017¹⁹.

13. Não há dúvidas, portanto, de que, ao assim agirem, a Sociedade e José Rodriguez atuaram irregularmente no mercado de valores mobiliários, como auditor independente sem registro e respectivo responsável técnico sem cadastro perante a CVM, em violação ao disposto no art. 26 da Lei nº 6.385/1976, no art. 1º e no art. 2º, § 1º, da Instrução CVM nº 308/1999.

IV. Conclusão e Dosimetria

14. À luz do acima exposto, acolho integralmente as imputações formuladas na Acusação e concluo que os Acusados devem ser responsabilizados pela infração que lhes foi imputada neste Processo.

15. Ante as circunstâncias do caso, principalmente considerando que a Sociedade já se encontra com seu registro para o exercício da atividade de auditoria independente cancelado, entendo mais apropriada a imposição de multa pecuniária, com fundamento no inciso II do art.

¹⁵ Nota Explicativa à Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999, Seção 2 – O Registro como Auditor Independente (arts. 1º a 6º). Disponível em [<https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/notas-explicativas/nota308.html>]. Último acesso em 17.10.2022.

¹⁶ “§1º A Comissão de Valores Mobiliários manterá, ainda, cadastro dos responsáveis técnicos autorizados a emitir e assinar relatórios de auditoria, em nome de cada sociedade, no âmbito do mercado de valores mobiliários.”

¹⁷ Conforme se extrai da ficha de cadastro da Sociedade junto à CVM, emitida em 08.02.2019 (Doc. SEI 1333122, fl. 3).

¹⁸ Além responsável técnico, José Rodriguez também era seu sócio, detentor de 99,99% do respectivo capital social, conforme se depreende das fichas de cadastro da Sociedade junto à CVM e à Receita Federal, obtidas em 08.02.2019 e 12.02.2021, respectivamente (Doc. SEI 1333122, fls. 3 e 23-24).

¹⁹ Doc. SEI 1333122 (fl. 2).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

11 da Lei nº 6.385/1976, em linha com precedentes julgados pelo Colegiado da CVM²⁰.

16. Tendo em vista que os fatos objeto deste Processo ocorreram em março de 2018, assinalo, ainda, que são aplicáveis as disposições trazidas pela Lei nº 13.506/2017, observados os parâmetros impostos pela Resolução CVM nº 45/2021. Nesse sentido, o valor máximo da pena-base pecuniária que poderia ser aplicada é de R\$ 600.000,00, conforme Anexo A da Resolução CVM nº 45/2021 (Grupo II, item V)²¹.

17. No entanto, não me parece que o presente caso reúna as características necessárias para que o valor da multa se aproxime do teto permitido, à luz da gravidade em concreto, em especial considerando o fato de que a companhia objeto do Relatório de Auditoria era, à época, companhia incentivada sem maior representatividade ou impacto no mercado de valores mobiliários.

18. Tomando, portanto, os referidos precedentes do Colegiado como balizadores, em especial precedente recente de minha relatoria cujos contornos fáticos são similares ao presente caso²², fixo a pena-base pecuniária em R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a Sociedade e R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para José Rodriguez.

19. Ausentes circunstâncias agravantes, considero como atenuante, nos termos do art. 66, inciso II, da Resolução CVM nº 45/2021, os bons antecedentes dos Acusados e adoto o percentual de redução de 15% da pena-base. As reduções perfazem os montantes de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) e R\$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais), a serem subtraídos das penas-base da Sociedade e de José Rodriguez respectivamente.

20. Diante do exposto, voto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/1976, pela condenação de:

- (i) Enterprise Auditores Independentes S/C à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), por atuação irregular no

²⁰ Alguns exemplos: (i) PAS CVM nº RJ2001/8739, Diretor Relator Wladimir Castelo Branco, j. 11.09.2003; (ii) PAS CVM RJ 2001/7557, Diretor Relator Eli Loria, j. 22.07.2004; (iii) PAS CVM nº RJ2008/2468, Diretor Relator Eliseu Martins, j. 31.03.2009; (iv) PAS CVM nº RJ2013/11697, Diretor Relator Roberto Tadeu, j. 08.04.2014; (v) PAS CVM nº RJ2013/13480, Diretor Relator Henrique Machado, j. 24.11.2016; (vi) PAS CVM nº 19957.004037/2020-98, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. 10.08.2021; e (vii) PAS CVM nº 19957.002472/2021-69, j. 14.12.2021, de minha relatoria.

²¹ De acordo com o Grupo II do Anexo A, o valor máximo da pena-base pecuniária para “V – exercício irregular de atividade auditor independente” é de R\$ 600 mil.

²² PAS CVM nº 19957.002472/2021-69, j. 14.12.2021, conforme decisão unânime do Colegiado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

mercado de valores mobiliários, como auditor independente com registro cancelado perante a CVM, em violação ao disposto no art. 26 da Lei nº 6.385/1976, no art. 1º e no art. 2º, § 1º, da Instrução CVM nº 308/1999; e

- (ii) José Flávio Rodriguez à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 63.750,00 (sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), por atuação irregular no mercado de valores mobiliários, como responsável técnico sem cadastro perante a CVM, de auditor independente com registro cancelado perante a Autarquia, em violação ao disposto no art. 26 da Lei nº 6.385/1976, no art. 1º e no art. 2º, § 1º, da Instrução CVM nº 308/1999.

21. Por fim, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Conselho Federal de Contabilidade, nos termos do art. 38 da Resolução CVM nº 23/2021²³, bem como ao Ministério Público Federal no Estado de Goiás, em complemento ao Ofício nº 117/2022/CVM/SGE²⁴.

É como voto.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2022.

Assinado de forma digital
por Alexandre Costa Rangel
Dados: 2022.11.29 21:26:43
-03'00'

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

²³ “Art. 38. A Comissão de Valores Mobiliários deve dar conhecimento, em publicação no Diário Oficial da União, do cancelamento ou da suspensão do registro de auditor independente e comunicar a ocorrência ao Conselho Federal de Contabilidade, por mensagem eletrônica ou disponibilização em sua página na rede mundial de computadores, nos casos de aplicação das penalidades previstas nesta Resolução. Parágrafo único. No caso de cancelamento, os documentos e declarações apresentados para obtenção e manutenção do registro permanecem à disposição do interessado, por um prazo de sessenta dias, após o qual podem ser destruídos.”

²⁴ Doc. SEI 1493472.